

경 고 사 항

1. 제 목 : 전기보수자재 단가계약 및 청소용품 수의계약 부적정
2. 관계기관 : ★★★★★병원
3. 내 용 : ★★★★★병원에서는 전기시설물 관리에 필요한 전기보수자재와 청소
에 필요한 소모품을 구매하기 위하여 수의계약을 체결하여 운영 하였습니다.

가. 전기보수자재 단가계약 부적정

★★★★★병원에서는 전기시설물 관리에 필요한 전기보수자재 구매를 위하여
[표 1]과 같이 전기보수자재 연간 단가계약을 체결하여 운영 하였습니다.

[표 1] 전기자재 단가계약체결 현황

(단위 : 천 원)

계약건명	계약금액	계약기간	계약방법	계약업체	비고
'15년 전기보수자재 구매	₩₩₩,₩₩₩	'15. 6. 1. ~ '16. 5.31.	수의계약	^^상사	
'16년 전기보수자재 구매	₩₩₩,₩₩₩	'16. 6. 1. ~ '17. 5.31.	수의계약	&&유통	

「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」 제26조에 따르면, 추정가격 2천만 원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약에 대하여 수의계약을 할 수 있으며, 추정가격 2천만 원 초과 5천만 원 이하인 계약으로 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업, 「소상공인 보호 및 지원에 관한법률」 제2조에 따른 소상공인, 「여성기업지원에관한법률」 제2조제1호에 따른 여성기업 또는 「장애인기업활동촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약에 대하여 수의계약을 할 수 있습니다.

또한, 우리공단 「계약사무규정」 제43조 및 제105조에 따르면 일정기간 계속하여 제조, 수리, 가공, 매매, 공급, 사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때에는 당해 연도의 예산범위 안에서 단가계약을 체결하도록 정하고 있습니다.

더불어, 기획재정부 「물품구매(제조)계약일반조건」 제9조에 따르면, 계약된 물품의 수량을 100분의 10 범위 내에서 증감조정 할 수 있으나, 다만, 당해 물품의 수급상황 등을 고려하여 부득이하다고 판단하는 경우 계약상대자의 동의를 얻어 100분의 10 범위를 초과하여 계약수량을 증가시킬 수 있도록 정하고 있습니다.

따라서, 단가계약은 일정한 기간 동안 계속하여 반복되는 계약 목적물의 특성 때문에 총액(총량)에 대하여 계약을 체결하고 필요에 따라 목적물을 납품 받는 계약이므로 전년도 사용량 등을 참고하여 예정량을 결정 후 구매요구 하여야 합니다. 특히, 예정량은 계약금액, 계약방법의 결정에 직접적으로 영향을 미치므로 예정수량 결정에 신중을 기하여야 합니다.

그런데 ★★★★★병원 전기보수자재에 대한 계약 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 '15년의 경우는 계약금액인 ₩₩,₩₩₩천 원을 초과하여 ****천 원 상당을 납품 받아 계약금액 대비 ***% 초과하여 납품 받았으며, '16년의 경우에는 계약 금액인 ₩₩,₩₩₩천 원을 초과하여 ****천 원 상당을 납품 받아 계약금액 대비 @@@% 초과하여 납품 받은 사실이 있습니다.

[표 2] 전기자재 대금지급 현황

(단위 : 천 원)

계약건명	계약기간	계약금액 (A)	사용금액 (B)	사용비율 (B/A)
'15년 전기보수자재 구매	'15. 6. 1. ~ '16. 5.31.	₩₩,₩₩₩	****	***%
'16년 전기보수자재 구매	'16. 6. 1. ~ '17. 5.31.	₩₩,₩₩₩	****	@@@%

특히, '16년의 경우 '15년도 사용량을 분석하여 구매요구 하여야 함에도 특별한 사유 없이 '15년도와 비슷하게 추정량을 과소하게 판단하여 계약 의뢰함으로써 사용금액 기준으로는 수의계약 사유에 해당되지 않음에도 수의계약을 체결하는 결과를 초래하였습니다.

나. 청소용품 수의계약 부적정

★★★★병원에서는 병원 청소에 필요한 소모품을 구매하기 위하여 [표 3]과 같이 청소용품 계약을 체결하여 운영하고 있습니다.

[표 3] 청소용품 계약체결 현황

(단위 : 천 원)

계약건명	계약업체	계약금액	계약기간	계약방법
2015년 6~10월 청소용품 구매	A협동조합	₩₩,₩₩₩	'15. 6. 1. ~ '15.10.31.	수의계약
2015년 11~12월 청소용품 구매	A협동조합	₩₩,₩₩₩	'15.11. 1. ~ '15.12.31.	수의계약
2015년 총 계약금액		₩₩,₩₩₩		
2016년 1~2월 청소용품 구매	A협동조합	₩₩,₩₩₩	'16. 1. 1. ~ '16. 2.29.	수의계약
2016년 3~4월 청소용품 구매	A협동조합	₩₩,₩₩₩	'16. 3. 1. ~ '16. 4.30.	수의계약
2016년 5~6월 청소용품 구매	A협동조합	₩₩,₩₩₩	'16. 5. 1. ~ '16. 6.30.	수의계약
2016년 7~8월 청소용품 구매	A협동조합	₩₩,₩₩₩	'16. 7. 1. ~ '16. 8.31.	수의계약
2016년 9~10월 청소용품 구매	A협동조합	₩₩,₩₩₩	'16. 9. 1. ~ '16.10.31.	수의계약
2016년 11~12월 청소용품 구매	B협동조합	₩₩,₩₩₩	'16.11. 1. ~ '16.12.31.	수의계약
2016년 총 계약금액		₩₩,₩₩₩		
2017년 1~2월 청소용품 구매	B협동조합	₩₩,₩₩₩	'17. 1. 1. ~ '17. 2.28.	수의계약
2017년 3~4월 청소용품 구매	B협동조합	₩₩,₩₩₩	'17. 3. 1. ~ '17. 4.30.	수의계약
2017년 5~6월 청소용품 구매	B협동조합	₩₩,₩₩₩	'17. 5. 1. ~ '17. 6.30.	수의계약
2017년 총 계약금액		₩₩,₩₩₩		

우리 공단 「계약사무규정」 제43조, 제49조 및 제105조에 따르면, 물품구매 및 용역계약을 체결할 때에는 일반경쟁을 원칙으로 하되, 추정금액이 2천만 원 이하(소기업, 소상공인인, 여성기업, 장애인기업은 2천만 원 초과 5천만 원 이하)인 경우 수의계약을 할 수 있고, 예정가격 또는 낙찰금액을 분할계산 할 수 있는 경우에 한하여 그 자격 또는 금액보다 불리하지 아니한 금액의 범위 안에서 분할하여 계약을 체결할 수 있다고 규정하고 있어 분할 수의계약을 원칙적으로 제한하고 있습니다.

따라서, ★★★★★병원에서는 청소용품처럼 지속적으로 사용되는 물품의 경우에는 연도별 병원에서 필요한 추정수량 및 계약방법 등을 포함한 구입계획을 수립하고 연간 단가계약을 체결하여 운영함으로써 예산 및 행정력이 낭비되지 않도록 하여야 합니다.

그런데 ★★★★★병원 청소용품 계약현황을 확인한 결과, 청소용품에 대해서 연간 단가계약을 실시하지 않고 2개월 단위로 계약함으로써, [표 3]과 같이 '15년도는 ₩₩₩₩₩천 원 상당을(2회 계약), '16년도에는 ₩₩₩₩₩천 원 상당(6회 계약), '17년도에는 ₩₩₩₩₩천 원 상당(3회 계약)의 청소용품에 대해서 분할하여 수익계약을 체결한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ★★★★★병원장은

- “가”항 관련, 예정량은 계약금액, 계약방법의 결정에 직접적으로 영향을 미치므로 전년도 사용량 또는 최근 3년간 사용량 평균치 등을 검토하여 예정량을 확정 후 구매요구 하시기 바라며.(권고)
- “나”항 관련, 정부의 권장정책 이행과 예산 및 행정력 낭비를 방지하기 위하여 사회적 기업, 장애인기업, 여성기업 등을 대상으로 공고하여 구매 하시기 바랍니다.(권고)

○ 관리이사(★★★★★병원장)는

- 앞으로 동일 사례 재발방지를 위해 “가”항 관련자에게 「경고」 조치를 “나”항 관련자에게는 「주의」 조치하시기 바랍니다.